

Nr. 11 Vorlage des Ministerialrats Seel für Reichsminister Frick. 14. September 1934

R 1501-PA/2385, unfol. Original¹

Beginn:

Beginn:

[Grundsätze des Entwurfs einer neuen Reichsdienststrafordnung]

In der Anlage wird ein Entwurf der neuen Reichsdienststrafordnung zur geneigten Kenntnisnahme überreicht². Hierzu darf folgendes vorausgeschickt werden:

Das neue Gesetz soll grundsätzlich alle deutschen Beamten umfassen. Für gewisse Arten von Beamten, wie Kommunalbeamte, wird dabei ohne Sondervorschriften nicht auszukommen sein. Nicht berücksichtigt sind bisher im Entwurf die Richter und Notare sowie die Polizeibeamten. Was die Richter und Notare betrifft, so wird das Reichsjustizministerium seine Wünsche formuliert übersenden, das wird nach telephonischer Anfrage daselbst binnen kurzer Frist geschehen. Wegen der Polizeibeamten schweben noch Verhandlungen. Die fehlenden Bestimmungen können leicht in den Entwurf eingebaut werden³.

Dessen Aufbau ergibt sich aus der Sache und ist aus dem vorausgeschickten Inhaltsverzeichnis zu ersehen.

Besonders hervorzuheben ist die Regelung des Verhältnisses zur Partei. In §§ 26 und 31 ist nämlich vorgesehen, daß in der Reichsdienststrafkammer ein Mitglied und im Reichsdienststrafhof zwei Mitglieder der NSDAP mitwirken müssen, wenn ein Mitglied der NSDAP oder der SA oder der SS Beschuldigter ist. Nach § 30 Nr. 3 endet das Amt eines Mitgliedes des Dienststrafgerichts, wenn es aus der Partei ausgeschlossen ist. Im § 21 ist das Verhältnis des Dienststrafverfahrens zum parteigerichtlichen Verfahren geregelt⁴. Das Führerprinzip kommt u.a. darin zur Geltung, daß die Möglichkeit der Anrufung des Dienststrafgerichts gegen eine Entscheidung des Ministers ausgeschaltet, auch die einfache Abstimmungsmajorität⁵ (im Gegensatz zur qualifizierten) innerhalb des Dienststrafgerichts

¹ Entwurf durch GehR MR Foerster; Schlußzeichnung durch MR Seel, Leiter der Untergruppe „Beamtentum“ in der Personalabteilung (Abt. II) des RIM. Mit zahlreichen hs. Korrekturen und Ergänzungen.

² Der Akte nicht beigeheftet. Entwurfsfassungen vom Jan. 1932, Mai und Okt. 1934 s. R18/5569, S. 1–185, 201–345,

³ Dieser Satz von Frick unterstrichen und Randvermerk: „soll geschehen!“ – Besondere Vorschriften für Richter und Notare sowie für Kommunalbeamte und Beamte öffentl.-rechtl. Körperschaften enthielt Abschnitt XIV des Entwurfs vom Okt. 1934; R 18/5569, S. 339–343.

⁴ In der Entwurfsfassung vom Okt. 1934 (ebd. S. 219 ff.) lautete § 21:

„(1) Wird im Laufe einer strafgerichtlichen oder parteigerichtlichen Untersuchung gegen den Beschuldigten ein Dienststrafverfahren wegen derselben Tatsachen eingeleitet oder wird im Laufe eines Dienststrafverfahrens gegen den Beschuldigten wegen derselben Tatsachen eine strafgerichtliche oder parteigerichtliche Untersuchung eröffnet, so muß das Dienststrafverfahren bis zur Beendigung des strafgerichtlichen oder parteigerichtlichen Verfahrens ausgesetzt werden. Ist das Dienststrafverfahren bei einem Dienststrafgericht anhängig, so spricht dieses die Aussetzung und Wiedereröffnung aus. Das Dienststrafverfahren ist nicht auszusetzen, wenn im strafgerichtlichen oder parteigerichtlichen Verfahren nicht verhandelt werden kann, weil der Beschuldigte abwesend ist.

[Abs. 2–3: Folgen eines strafgerichtlichen Urteils.]

(4) Lautet das parteigerichtliche Urteil auf Freisprechung, so kann wegen der Tatsachen, die den Gegenstand der parteigerichtlichen Untersuchung gebildet haben, ein Dienststrafverfahren noch insofern stattfinden, als diese Tatsachen ohne Rücksicht auf das Verhältnis des Beamten zur Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ein Dienstvergehen enthalten.

(5) Für das Dienststrafverfahren sind die tatsächlichen Feststellungen des Parteigerichts nicht bindend, sie können aber der Entscheidung im Dienststrafverfahren zu Grunde gelegt werden, ohne daß es einer Nachprüfung ihrer Richtigkeit bedarf.“

⁵ Dieses Wort von Frick unterstrichen, darunter (Seitenende) Randvermerk: „soll überhaupt noch abgestimmt werden?“ – § 65 der Entwurfsfassung vom Okt. 1934 lautete: „Die Dienststrafkammer entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit.“

vorgeschrieben ist. Wichtig ist noch die Übertragung des Rechtes zur Ernennung der Dienststrafrichter vom Reichspräsidenten auf den Reichsminister des Innern (§§ 27, 31) und die Einrichtung eines *ständigen Staatsanwalts* (§ 38).

Der Entwurf deckt sich bis auf eine wesentliche Ausnahme im allgemeinen mit der Regelung, wie sie die preußische Novelle vom 18.8.1934⁶ getroffen hat. Im einzelnen sei hierzu folgendes hervorgehoben:

Die Vorschriften über den Schutz der Republik, über die Verjährung von Dienstvergehen, über die Möglichkeit, Vertreter von Beamtenorganisationen als Verteidiger zuzuziehen, sind, wie in der preußischen Novelle, im anliegenden Entwurf beseitigt. Gleiche Übereinstimmung herrscht in den Vorschriften über die Zahl der Mitglieder der Dienststrafgerichte und in der Bestimmung, daß die Öffentlichkeit [von] der Verhandlung ausgeschlossen ist.

Abweichungen gegenüber der preußischen Novelle finden sich u. a. im anliegenden Entwurf bei den Bestimmungen über das Dienststrafverfahren gegen Ruhegehaltsempfänger insofern, als er die Einstellung des Verfahrens dann, wenn seit dem Eintritt in den Ruhestand mehr als 5 Jahre verstrichen sind, nicht übernommen hat. Daneben hat er im Gegensatz zur preußischen Novelle Bestimmungen über Verfolgung eines Beamten im Ruhestand, der nach Eintritt in diesen einen Hoch- oder Landesverrat begangen oder nach Eintritt in den Ruhestand seine Pflicht zur Amtsverschwiegenheit derart schuldhaft verletzt hat, daß sich die Dienstentlassung gerechtfertigt hätte⁷.

Der entscheidende Widerspruch gegenüber der preußischen Novelle liegt aber in der verschiedenen Art der Angliederung der Dienststrafgerichte an bestehende Behörden.⁸ Während die preußische Novelle sie in erster Instanz den Regierungen zuweist, teilt der anliegende Entwurf sie den Oberlandesgerichten zu. Für die Zuweisung der Dienststrafkammern an diese dürften zwingend folgende Gründe sprechen:

1. Die Oberlandesgerichte sind jetzt Reichsbehörden⁹ mit einer der Größe nach auch für die Disziplinarkammern durchaus angemessenen Bezirke. Sie sind Einrichtungen, die schon jetzt sich in allen Ländern gleichmäßig finden und die auch durch die Reichsreform voraussichtlich nicht betroffen werden.

2. Sie haben das erforderliche richterliche Personal und den ständigen Staatsanwalt, den der Entwurf für die Dienststrafkammern vorsieht.

3. Der Umstand, daß Richter und Verwaltungsbeamte vor einheitliche Dienststrafkammern kommen sollen, läßt eine andere Wahl als die der Oberlandesgerichte kaum zu.

Dem gegenteiligen Standpunkt Preußens ist entgegenzuhalten:

1. Die Regierungen als Sitz der Kammern zu nehmen, ist unpraktisch, weil sie sich auf Preußen beschränken, die Verwaltungsorganisation in den übrigen Ländern uneinheitlich ist und der ganze Verwaltungsaufbau durch die Reichsreform voraussichtlich grundlegend umgestaltet werden wird¹⁰, so daß sich dann auch eine Neuregelung der Dienststrafbarkeit als notwendig erweisen wird.

⁶ Preuß. Gesetz zur Änderung des Dienststrafrechts (PrGS S. 353).

⁷ Hierzu § 19 des Entwurfs vom Okt. 1934 (R 18/5569, S. 217ff.):

„(1) Wenn sich eine Ruhegeldempfänger vor Eintritt in den Ruhestand eines Dienstvergehens schuldig gemacht hat, das die Dienstentlassung gerechtfertigt hätte, so kann gegen ihn ein förmliches Dienststrafverfahren mit dem Ziele der Aberkennung des Ruhegeldes, der Hinterbliebenenversorgung, der Amtsbezeichnung, der Titel, der Uniform und der Dienstabzeichen eingeleitet werden, wenn er nicht auf diese Rechte verzichtet. Ein bereits eingeleitetes Dienststrafverfahren muß eingestellt werden, wenn der Beamte den Verzicht erklärt.“

(2) Abs. 1 gilt auch, wenn ein Ruhegeldempfänger wegen eines nach Eintritt in den Ruhestand begangenen Hoch- oder Landesverrats verurteilt worden ist oder wenn er nach Eintritt in den Ruhestand seine Pflicht zur Amtsverschwiegenheit derart schuldhaft verletzt, daß sich die Dienstentlassung gerechtfertigt hätte.

(3) Bezieht ein im Dienststrafverfahren entlassener oder auf Grund strafgerichtlicher Verurteilung ausgeschiedener Beamter einen Unterhaltszuschuß, so gelten für dessen Aberkennung Abs. 1 und 2 entsprechend.“

⁸ Rest dieses Absatzes von Frick am Rand angestrichen und Vm.: „ja! Fr[ick]“.

⁹ Infolge Übergangs der Justizhoheit auf das Reich durch das Gesetz über den Neuaufbau des Reichs vom 30. 1. 34 (RGBl. I S. 75); vgl. Dok. Nr. 46.

¹⁰ Zu den Überlegungen hierzu vgl. Dok. Nrr. 134 und 135.

Sollte der Widerstand gegen die Oberlandesgerichte unüberwindlich sein, so kämen als Ersatz allenfalls die Landesfinanzämter als bestehende Reichseinrichtungen in Frage. Sie haben aber den Nachteil, daß sie weder richterliche noch dauernde staatsanwaltliche Beamte haben, daß ihre Bezirke zu groß sind und ihr Bestand nach der Reichsreform auch nicht sicher ist.

2. Der Einwand gegen die Oberlandesgerichte, daß es mißlich sei, Verwaltungsbeamte diesen zu unterstellen, dürfte fehlgehen. Die Disziplinarkammern werden den Oberlandesgerichten keinesfalls *unterstellt*, sondern nur *räumlich angegliedert*, wobei hervorzuheben ist, daß dieses System in Bayern seit jeher besteht und sich durchaus bewährt hat¹¹. Dazu kommt, daß die Dienststrafgerichte für Richter auch in Preußen bereits den Oberlandesgerichten angegliedert sind.

Foerster 12/9 34

Seel 14/9¹²

¹¹ Der Absatz bis hierher von Frick am Rand angestrichen und Vm.: „richtig! Fr[ick]“. Restlicher Text hs. nachgetragen.

¹² Darunter hs. Vm.: „Grundsätzlich einverstanden! Der Entwurf ist so zu fördern, daß er noch in diesem Jahr *gleichzeitig* mit dem Beamtenengesetz Gesetz wird. – Insbesondere Einvernehmen mit Partei (Heß, Buch!). 7/10 Fr[ick]“. Walter Buch war Vors. des Obersten Parteigerichts der NSDAP.

Die Fertigstellung des Referentenentwurfs verzögerte sich, so daß er erst am 2. 3. 35 den RIM-Referenten zur internen Begutachtung zugeleitet und daraufhin am 28. 3. 35 an RJuM, RFM und PrFM übersandt werden konnte; R 18/5569, S. 347–589. Mit diesen nächstbeteiligten Ressorts sowie dem StdF fand am 17. 4. eine erste Besprechung statt. Eine revidierte Entwurfsfassung sowie eine Zusammenstellung der verbliebenen Streitpunkte ging diesen Stellen am 23. bzw. 29. 5. 35 zu, unter gleichzeitiger Einladung zu einer Chefbesprechung am 4. 6. 35 (Niederschrift nicht ermittelt). Danach legte der RIM am 7. 6. die überarbeitete Fassung allen obersten Reichsbehörden zur Stellungnahme bis 14. 6. vor. Die zahlreich einlaufenden, sachlich überwiegend unerheblichen Änderungswünsche hinderten Frick nicht, der Rkei am 20. 6. die KabVorl. zuzuleiten in der Erwartung, daß der Entwurf der RDStO zusammen mit dem DBG am 26.6. verabschiedet werden könne. R 1501-PA/2385; R 43 II/444, Bl. 1 ff. (Ressortstellungen), 80–143 (KabVorl.); allgemein: MÜHL-BENNINGHAUS S. 169 f. Nach der Vertagung beider Entwürfe durch Hitler (s. Dok. Nr. 172 Anm. 11) stagnierte die Weiterbearbeitung bis Dez. 1935. Fortgang s. Folgeband, Dok. vom 6. 1. 36.

Zitierhinweis

Nr. 11 Vorlage des Ministerialrats Seel für Reichsminister Frick. 14. September 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d011>